《法治与民主迷信》书评

书籍信息 - 书名：《法治与”民主迷信”——一个法治主义者眼中的中国现代化和世界秩序》 - 作者：潘维 - 出版社：香港社会科学出版社有限公司 - 出版时间：2003年5月第一版

引言：一个勇敢的声音

2003年，一本小书在香港出版，却在内地思想界引发了不小的震动。

书的标题本身就足以刺痛很多人：《法治与”民主迷信”》。

在”第三波民主化浪潮”席卷全球、“历史的终结”论调甚嚣尘上的时代，在”中国政治改革就是民主化改革”成为主流话语的时刻，潘维公然将”民主”与”迷信”联系在一起。这需要勇气。

正如书评人金钊所言：

> “潘维先生无疑是一个勇敢的人，因为在外有’世界民主第三波’大潮汹涌袭来，内有’中国政治改革就是民主化改革’的呼声呐喊助威的当代中国思想界，公然与民主化思潮唱反调，无疑是将自己摆在了一个靶子的位置。”

这本书是潘维对自己多年来关于民主与法治问题论述的系统性梳理。它的核心论点是：**法治优先于民主，没有法治的民主是危险的**。

作者：北大教授的”异端”立场

潘维，北京大学国际关系学院教授，北京大学中国与世界研究中心主任。

他的学术经历： - 1978年考入北京大学国际政治系本科 - 1982年攻读硕士，师从陈翰笙教授 - 1996年获美国加州伯克利大学政治学博士学位 - 同年回国任教于北京大学国际关系学院

潘维自称”法治主义者”，长期研究”中国模式”，提出该模式由社稷社会模式、民本政治模式、国民经济模式构成。他主张”中华政治史观”，批判”西方中心主义”。

他的代表作包括《法治与民主迷信》《农民与市场》《信仰人民：中国共产党与中国政治传统》《士者弘毅》等。

这本书出版后，潘维遭到了大量批评。有人说他是”为专制辩护”，有人说他是”新左派”，有人说他是”国家主义者”。

但潘维不为所动。他在后来的著作中继续发展自己的观点，成为中国思想界一个独特的声音。

核心论点：法治优先于民主

潘维的核心论点可以概括为三句话：

一、民主不能当饭吃

潘维认为，民主不是目的，而是手段。民主的价值在于它能否解决实际问题——经济增长、社会公平、政治稳定。如果民主不能解决这些问题，反而造成混乱、分裂、停滞，那么民主就不是”好东西”。

二、法治是民主的前提

潘维指出，没有法治的民主是危险的。在缺乏法治传统的国家，民主选举往往沦为权力争夺、族群冲突、社会分裂的工具。第三波民主化浪潮的教训证明了这一点。

三、中国应该走”咨询型法治”道路

潘维推崇香港和新加坡模式——“咨询型法治”：强法治、弱民主，专家治国、精英协商。他认为，这比西方式的”选举民主”更适合中国的国情。

批判”民主迷信”

潘维的批判从”民主迷信”这个词开始。

什么是”民主迷信”？

潘维的定义是：将民主当作一种信仰、一种宗教、一种不需要论证的”天然正确”。民主迷信的表现：

一、不需要问”为什么”

在民主迷信的话语中，“要不要民主”不是一个问题，而是一个不言而喻的当然性前提。学者们在这个前提下展开讨论，却很少追问民主本身是否适合中国的现实。

二、不需要问”是什么”

民主这个词可以有不同层面的含义——理论规定、制度形态、价值意义。但民主迷信者往往不做区分，将民主简化为”选举”“投票”。

三、不需要问”代价是什么”

民主迷信者只谈民主的好处，不谈民主的代价。他们忘记了：民主需要法治的前提、需要公民社会的支撑、需要长期的习惯培养。

潘维引用福山的话：

> “自由民主的胜利与历史的终结，自由民主似乎成为我们时代的唯一选择。民主似乎成了一种宗教，一个神话。”

他引用萨托利的话：

> “直到18世纪，所有人都清楚地知道民主是什么，可几乎没人支持民主制。现在则倒了过来，所有人都支持民主制，可再也没人知道民主是什么。”

第三波民主化浪潮的教训

潘维对第三波民主化浪潮的分析是书中最有说服力的部分。

浪潮的兴起

1974年葡萄牙军事政变，无意中引发了世界性的政治运动。在此后的二十年间，约120多个国家形成了”民主政治”。

民主化速度惊人： - 波兰用了十年 - 匈牙利用了十个月 - 东德用了十周 - 捷克斯洛伐克用了十天 - 罗马尼亚用了十小时

英国政治思想家吉登斯惊呼：“突然间每个人都发现了民主！”

浪潮的问题

但”礼花”散尽后，问题很快暴露。

发展中国家的民主化大多局限于宏观政治层面，主要体现为选举程序的普遍确立。但现代民主制度的运行不仅需要选举，还需要法治秩序、公民社会、政治文化。

正如美国学者拉里·戴尔蒙德所言：

> “在选举民主与自由民主之间的这种差距，已经成为’第三次民主化浪潮’的一个显著特征。”

选举建立了，但法治没有建立；投票实现了，但权力没有得到有效制约；民主权力有了，但与法治秩序没有契合。

潘维称之为”被阉割的民主化”：

> “一方面，公民通过民主制的建立取得了进入国家领域的政治权利；然而，另一方面，国家权力并没有得到有效的制约，国家权力与公民社会之间界限还没有划清，法治的秩序还没有建立起来。”

民主失败的原因

潘维指出，民主失败常常是因为民主权力没有得到有效控制。这也就是所谓的”民主政权的’自杀’“。

他引用霍姆斯的话：

> “医治民主痼疾的唯一办法就是要有更多的民主……这样的方法无疑等于火上加油，因为民主在很大程度上需要节制。”

中国的法治困境

潘维指出，中国近代政治发展进程中的一个痼疾，就是缺乏法治。

从”民法刑法那么多条谁记得了……我们基本上不靠这些，主要靠决议、开会……“到”到底是人治还是法治？看来实际靠人，法律只能作为办事的参考。“——新中国第一代领导人并没有选择法治之路，结果造成了”使好人无法充分做好事，甚至会走向反面”的十年浩劫。

直到改革开放后，“法治”（最初称”法制”）才登堂入室。1997年党的十五大明确提出”依法治国，建设社会主义法治国家”，法治与民主才正式携手。

但潘维指出：

> “法治和民主在发展中国家一般不共存。建立强权政治意识以及强权式的民主制度很容易……但建立法治观念和法治制度极为困难。”

他从那些民主进程遭受挫折的国家汲取教训：

> “民主运动式的激进改革并没有带来国家的真正民主化，没有法治的制约，单纯的民主是脆弱的。”

潘维的方案：咨询型法治

潘维提出的方案是”咨询型法治”，以香港和新加坡为典范。

什么是咨询型法治？

一、强法治，弱民主

法治优先，民主其次。法律至上，权力受法律约束。但民主参与相对有限，选举不是政治的核心。

二、专家治国

由专业人才管理国家，而不是由选举产生的政治家。公共政策由专家制定，而不是由民意决定。

三、精英协商

重大决策通过精英协商达成共识，而不是通过选举竞争。

潘维认为，这种模式更适合发展中国家的现实：它避免了民主化可能带来的混乱，又通过法治保证了权力的稳定和可预期性。

争议与批评

这本书出版后，引发了大量批评。

一、“为专制辩护”？

批评者认为，潘维的观点实际上是为现有体制辩护，反对政治改革。

潘维的回应是：他不是反对改革，而是反对”民主迷信”式的改革。他主张的法治改革，本身就是一种政治改革。

二、“忽视民主的价值”？

批评者认为，潘维过于强调法治的工具价值，忽视了民主的价值维度——公民参与、权利保障、政治合法性的来源。

这是合理的批评。潘维的分析侧重于”民主是否有效”，较少讨论”民主是否正当”。

三、“咨询型法治可行吗”？

批评者质疑：香港和新加坡的模式能否复制到中国大陆？这两个都是小规模的城市社会，与中国庞大的国情差异巨大。

潘维承认这种差异，但认为”咨询型法治”的原则——法治优先、专家参与、精英协商——仍然适用。

四、对邓小平的”过度解读”？

书评人金钊指出，潘维对邓小平言论的解读存在问题。潘维将邓小平的”五十年不变”“五十年后不需要变”解读为”明确反对把民主制引入中国”，并据此将邓小平归为法治主义者。

金钊认为这是”过度解读”。邓小平确实反对照搬西式民主，但并不意味着他”明确反对民主”。事实上，邓小平曾说：“大陆在下个世纪，经过半个世纪以后可以实行普选。”

现实意义：二十年后再看

从2026年回望2003年，潘维的论述既有验证，也有问题。

验证的部分

一、第三波民主化的困境

许多在第三波中实现民主化的国家确实陷入了困境：政治极化、社会撕裂、治理失效。阿拉伯之冬、泰国循环政变、土耳其威权回潮……这些案例证明了潘维的警告：没有法治的民主是脆弱的。

二、民主迷信的破灭

福山的”历史终结论”已经破产。西方民主本身也陷入危机：美国政治极化、欧洲民粹崛起、英国脱欧混乱。民主不再是”唯一选择”，而是需要反思的对象。

问题依然存在

一、法治优先可行吗？

潘维主张法治优先，但中国法治建设的进展并不顺利。法治需要独立司法、权力制约、公民权利保障——这些恰恰是政治体制改革的难点。没有民主的法治，会不会变成”以法治国”？

二、咨询型法治的局限

香港和新加坡的模式本身也在变化。香港的政治危机、新加坡的转型压力，都说明”咨询型法治”并非完美方案。

三、民主与法治的关系

潘维强调法治优先，但民主与法治的关系可能不是”二选一”，而是相互支撑。没有法治的民主是危险的，没有民主的法治也是不完整的。

写作风格：直白而尖锐

潘维的写作风格直白、尖锐，不留情面。

他不用学术术语来设置门槛，而是用清晰的语言表达明确的观点。这种风格让他的论述容易理解，但也容易引发争议。

他不回避自己的立场——“法治主义者”。他明确说出自己的价值偏好，而不是假装”价值中立”。这种坦诚，在学术界并不常见。

局限与反思

一、价值维度的缺失

潘维的分析侧重于”有效性”，较少讨论”正当性”。民主的价值不仅在于它是否有效，还在于它是否赋予公民参与政治的权利。这个维度在潘维的分析中相对薄弱。

二、法治建设的困难

潘维主张法治优先，但法治建设的难度可能不亚于民主建设。没有独立司法、权力制约、公民权利保障，法治可能变成空话。

三、中国模式的复杂性

潘维推崇”中国模式”，但中国模式的内在张力、发展困境、未来走向，都需要更深入的分析。“法治优先”在中国如何实现，仍然是一个开放的问题。

结语：刺痛神经的声音

《法治与民主迷信》不是一本让人舒服的书。它挑战了主流话语，质疑了流行观念，提出了尖锐的问题。

潘维的观点未必正确，但他提出的问题值得思考：

- 民主的边界在哪里？
- 法治与民主的关系是什么？
- 发展中国家应该走什么样的政治发展道路？

这些问题没有标准答案。但正是这种没有标准答案的问题，才需要持续讨论。

潘维的贡献在于：他打破了”民主迷信”的话语垄断，让讨论得以展开。无论你是否同意他的观点，他提出的问题都值得认真对待。

正如金钊所言：

> “如果我们真的关心中国的问题，就应该’比从前更加认真地对待政治领袖的著作，而不能为了增强自己理论的合理性、追求’政治正确’而随意’剪裁’。”

这本书刺痛了很多人的神经。但有时候，被刺痛正是思考的开始。

阅读建议：适合关心中国政治发展、民主化问题、法治建设的读者。建议与刘瑜《民主的细节》、杜威《民主与教育》对照阅读，获得更全面的视角。

书评完